

Warunki Korzystania z Usługi Klovy Chat

Ostatnia aktualizacja: 9 lipca 2026

Wprowadzenie

Niniejsze Warunki Korzystania z Usługi („**Warunki**”) stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą a Klovy Systems, regulującą zasady dostępu do platformy Klovy Chat i korzystania z niej.

Zdajemy sobie sprawę, że dokumenty prawne bywają trudne w odbiorze — staraliśmy się formułować poniższe postanowienia w sposób możliwie zrozumiały, nie tracąc przy tym ich mocy wiążącej. Prosimy o uważne zapoznanie się z całością przed rozpoczęciem korzystania z Usługi.

Uzyskując dostęp do Klovy Chat, zakładając konto lub w jakikolwiek inny sposób korzystając z Usługi, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz niniejsze Warunki wraz z Polityką Prywatności oraz Wytycznymi Społeczności. Jeżeli nie zgadzasz się z którymkolwiek z poniższych postanowień, nie powinieneś korzystać z Usługi.

Definicje

- **Warunki** – niniejszy dokument, wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami, do których się odwołuje.
- **Użytkownik / Ty** – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Usługi.
- **Klovy Systems** – podmiot tworzący, prowadzący i rozwijający Usługę („my”, „nas”, „nasz”).
- **Klovy Chat** – komunikator internetowy oferowany przez Klovy Systems, umożliwiający wymianę wiadomości, połączenia głosowe i wideo oraz inne funkcje komunikacyjne („Usługa”, „Platforma”, „Aplikacja”).
- **Konto** – indywidualny profil Użytkownika utworzony w celu korzystania z Usługi.
- **Treści** – wszelkie materiały przesyłane, publikowane, przechowywane lub udostępniane przez Użytkownika za pośrednictwem Usługi, w tym wiadomości, pliki, obrazy, dźwięki i wideo.
- **Wytyczne Społeczności** – odrębny dokument określający zasady dopuszczalnego zachowania i treści na Platformie.

1 Akceptacja i zakres Warunków

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich osób odwiedzających Platformę, rejestrujących Konto lub w jakikolwiek inny sposób korzystających z Usługi. Korzystając z Usługi, oświadczasz, że:

- spełniasz wymagania wiekowe opisane w punkcie 2,
- posiadasz zdolność prawną do zawarcia niniejszej umowy, a jeżeli działasz w imieniu osoby niepełnoletniej lub podmiotu trzeciego — posiadasz do tego odpowiednie umocowanie,
- zapoznałeś się i akceptujesz Warunki, Politykę Prywatności oraz Wytyczne Społeczności,
- przekazane przez Ciebie dane rejestracyjne są prawdziwe, aktualne i kompletne.

2 Wymagania wiekowe i Konta

a) Wymagania wiekowe

- **Poniżej 13. roku życia** — korzystanie z Usługi jest niedozwolone.
- **13–17 lat** — korzystanie z Usługi jest dozwolone wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, który ponosi odpowiedzialność za aktywność małoletniego na Platformie.
- **18 lat i więcej** — pełne, nieograniczone wiekowo korzystanie z Usługi.

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania potwierdzenia wieku oraz do zawieszenia Konta w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia powyższych zasad.

b) Rejestracja i bezpieczeństwo Konta

Użytkownik odpowiada za zachowanie poufności danych logowania, w tym hasła i innych mechanizmów uwierzytelniania, oraz za wszystkie działania podejmowane w ramach jego Konta — niezależnie od tego, czy zostały wykonane osobiście, czy przez osobę trzecią, której Użytkownik umożliwił dostęp.

W razie podejrzenia nieautoryzowanego dostępu do Konta lub naruszenia bezpieczeństwa, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klovę Systems na adres wskazany w sekcji „Kontakt”.

Klovę Systems nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad bezpieczeństwa Konta, w szczególności udostępniania danych logowania osobom trzecim.

c) Jedno konto na osobę

O ile nie wskazano inaczej w ramach danej funkcji Usługi, każdy Użytkownik może posiadać jedno Konto główne. Tworzenie wielu Kont w celu obejścia ograniczeń, zakazów lub Wytycznych Społeczności jest zabronione.

3 Opis Usługi

Klovy Chat umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym za pomocą wiadomości tekstowych, połączeń głosowych, wideo oraz innych funkcji udostępnianych w ramach Platformy. Część komunikacji może być objęta szyfrowaniem end-to-end — szczegóły dotyczące tego, które funkcje są szyfrowane i w jaki sposób przetwarzane są dane, opisuje odrębna Polityka Prywatności.

Usługa jest stale rozwijana. Klovy Systems zastrzega sobie prawo do dodawania, modyfikowania, ograniczania lub wycofywania poszczególnych funkcji Usługi w dowolnym momencie, w miarę możliwości z odpowiednim wyprzedzeniem, chyba że zmiana wynika z przyczyn technicznych, bezpieczeństwa lub wymogów prawnych wymagających natychmiastowego działania.

4 Zasady korzystania z Usługi

Korzystając z Klovy Chat, Użytkownik zobowiązuje się nie:

- naruszać obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej,
- podejmować działań mających na celu zakłócenie działania Usługi, w tym prób nieautoryzowanego dostępu do systemów, kont innych Użytkowników lub infrastruktury Klovy Systems,
- rozpowszechniać złośliwego oprogramowania, spamu lub treści wprowadzających w błąd,
- podszywać się pod inne osoby lub podmioty w sposób wprowadzający w błąd,
- wykorzystywać Usługi do działań niezgodnych z Wytycznymi Społeczności, w tym do nękania, mowy nienawiści lub rozpowszechniania treści przedstawiających wykorzystywanie małoletnich,
- podejmować prób inżynierii wstecznej, dekompilacji lub innego pozyskiwania kodu źródłowego Usługi, poza zakresem wyraźnie dozwolonym przez obowiązujące prawo,
- korzystać z automatycznych skryptów, botów lub innych narzędzi do masowego pozyskiwania danych z Platformy (scraping) bez naszej wyraźnej zgody.

Pełny i wiążący katalog zasad dotyczących treści i zachowań znajduje się w Wytycznych Społeczności, dostępnych pod adresem **klovy.systems** lub innym wskazanym przez Klovy Systems.

5 Treści Użytkownika

Użytkownik zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej do Treści, które tworzy i udostępnia za pośrednictwem Usługi. Klovy Systems nie rości sobie prawa własności do tych Treści.

Aby umożliwić działanie Usługi (np. przesyłanie, przechowywanie tymczasowe, wyświetlanie i dostarczanie wiadomości do odbiorców), Użytkownik udziela Klovy Systems ograniczonej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przechowywanie, przetwarzanie i przesyłanie Treści wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi. Licencja ta wygasa z chwilą usunięcia danej Treści, z zastrzeżeniem kopii zapasowych utrzymywanych przez ograniczony czas zgodnie z Polityką Prywatności.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

- posiada wszelkie niezbędne prawa do udostępnianych Treści lub jest uprawniony do ich udostępniania na zasadach opisanych powyżej,
- Treści nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązującego prawa.

Klovy Systems zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści naruszających niniejsze Warunki lub Wytyczne Społeczności, bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia, jeżeli wymaga tego charakter naruszenia.

6 Własność intelektualna Klovy Systems

Nazwa Klovy Chat, logo, interfejs, kod źródłowy Usługi oraz inne elementy Platformy niebędące Treścią Użytkownika stanowią własność Klovy Systems lub jej licencjodawców i są chronione przepisami prawa autorskiego oraz innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej.

Niniejsze Warunki nie przyznają Użytkownikowi żadnych praw do znaków towarowych, logo ani innych oznaczeń Klovy Systems, poza ograniczonym prawem do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem.

7 Prawa autorskie osób trzecich

Klovy Systems szanuje prawa własności intelektualnej i oczekuje tego samego od swoich Użytkowników. W przypadku otrzymania wiarygodnego zgłoszenia o naruszeniu praw autorskich, Klovy Systems podejmie odpowiednie działania, w tym może usunąć sporne

Treści oraz, w przypadku powtarzających się naruszeń, zawiesić lub usunąć Konto Użytkownika odpowiedzialnego za naruszenia.

8 Zawieszenie i rozwiązanie umowy

Klovy Systems może zawiesić lub trwale zakończyć dostęp Użytkownika do Usługi, w całości lub części, bez uprzedniego powiadomienia, w szczególności gdy:

- Użytkownik narusza niniejsze Warunki lub Wytyczne Społeczności,
- wymaga tego obowiązujące prawo lub decyzja właściwego organu,
- działania Użytkownika stwarzają ryzyko szkody dla Usługi, innych Użytkowników, osób trzecich lub samego Użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Usługi i usunąć swoje Konto zgodnie z instrukcjami dostępnymi w ustawieniach Aplikacji.

Postanowienia, które ze swej natury powinny obowiązywać po rozwiązaniu umowy (w tym m.in. sekcje dotyczące własności intelektualnej, odszkodowania, wyłączenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności), pozostają w mocy.

9 Wyłączenie gwarancji

Usługa jest dostarczana w stanie „takim, jaki jest” oraz „w miarę dostępności”, bez jakiegokolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu czy nienaruszalności praw osób trzecich.

Klovy Systems nie gwarantuje, że Usługa będzie działać nieprzerwanie, bezbłędnie lub że będzie wolna od zagrożeń bezpieczeństwa, choć dokłada uzasadnionych starań, aby tak było.

10 Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Klovy Systems nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, wtórne lub utracone korzyści wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Usługi.

Powyższe ograniczenie nie wyłącza odpowiedzialności, której nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów chroniących konsumentów.

11 Odszkodowanie

W zakresie dozwolonym przez prawo, Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić Klovy Systems, jej przedstawicieli, pracowników i współpracowników z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, szkody i koszty (w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej) wynikające z: (a) Treści udostępnianych przez Użytkownika, (b) korzystania przez Użytkownika z Usługi w sposób naruszający niniejsze Warunki, lub (c) naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich.

12 Usługi i strony trzecie

Platforma może zawierać odnośniki do stron internetowych i usług prowadzonych przez podmioty niepowiązane z Klovy Systems. Kliknięcie takiego odnośnika następuje na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. Klovy Systems nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki takich stron trzecich i zachęca do zapoznania się z ich regulaminami przed skorzystaniem z nich.

13 Siła wyższa

Klovy Systems nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami pozostającymi poza jej rozsądną kontrolą, w tym m.in. awariami infrastruktury sieciowej, klęskami żywiołowymi, działaniami wojennymi, decyzjami organów władzy publicznej lub cyberatakami na dużą skalę.

14 Zmiany Warunków

Klovy Systems może zmieniać niniejsze Warunki w dowolnym momencie. O istotnych zmianach Użytkownik zostanie poinformowany z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem — poprzez powiadomienie w Aplikacji, wiadomość e-mail lub publikację zaktualizowanej wersji dokumentu wraz ze wskazaniem nowej daty wejścia w życie.

W przypadku pierwszej rejestracji w Usłudze, Warunki obowiązujące w danym momencie stają się wiążące natychmiast po ich akceptacji; opisany wyżej okres powiadomienia dotyczy wyłącznie późniejszych zmian wprowadzanych wobec już zarejestrowanych Użytkowników.

Dalsze korzystanie z Usługi po dacie wejścia w życie zmian oznacza ich akceptację. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian, powinien zaprzestać korzystania z Usługi i usunąć swoje Konto przed tą datą.

15 Postanowienia końcowe

a) Cesja

Użytkownik nie może przenieść praw ani obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody Klovy Systems. Klovya Systems może przenieść niniejsze Warunki, w całości lub części, na podmiot powiązany lub w związku z fuzją, przejęciem, reorganizacją lub sprzedażą aktywów, o ile nie prowadzi to do istotnego ograniczenia praw Użytkownika wynikających z niniejszych Warunków.

b) Rozdzielność postanowień

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia zachowują pełną moc obowiązującą, a postanowienie uznane za nieważne zostanie zastąpione postanowieniem możliwie najbliższym jego pierwotnemu celowi.

c) Brak zrzeczenia się

Niewykonanie przez Klovya Systems któregoś z uprawnień wynikających z niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się tego uprawnienia w przyszłości.

d) Całość umowy

Niniejsze Warunki, wraz z Polityką Prywatności oraz Wytycznymi Społeczności, stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Klovya Systems w zakresie korzystania z Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia dotyczące tego samego przedmiotu.

e) Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub z korzystania z Usługi będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem uprawnień, jakie przysługują Użytkownikowi jako konsumentowi na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa jego kraju zamieszkania.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszych Warunków lub funkcjonowania Klovya Chat prosimy o kontakt:

kontakt@klovy.systems